

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 568/2530

นางละออ ประมวล

โจทก์

การรถไฟแห่งประเทศไทย

จำเลย

นางยุรี กลิ่นนาค (อิมอาร์มย์) ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า คดีนี้ นางละออ ประมวล โจทก์ที่ 7 ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2529 ปราบฏตามใบมรณบัตรท้ายคำร้องผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมขอเข้าเป็นโจทก์แทนเพื่อดำเนินคดีต่อไปโปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 21)

คดีของศาลแรงงานกลางหมายเลขแดงที่ 5576/2529 นี้ ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีกสี่สำนวน โดยเรียกโจทก์ในคดีนี้ว่าโจทก์ที่ 7

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 22,830 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจำเลยจะชำระให้โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 12)

ก่อนศาลแรงงานกลางส่งอุทธรณ์พร้อมสำนวนไปยังศาลฎีกาผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลแรงงานกลาง (อันดับ 19)

ศาลแรงงานกลางนัดไต่สวนคำร้อง

วันนัดไต่สวนคำร้องศาลแรงงานกลางสอบผู้ร้องและเสมียนทนายจำเลยแล้ว เห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องไต่สวน จึงให้งดการไต่สวนและส่งศาลฎีกาเพื่อ พิจารณาสั่งพร้อมอุทธรณ์ต่อไป (อันดับ 24)

ศาลฎีกาพิเคราะห์คำร้องและพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานของผู้ร้อง ยังไม่เพียงพอที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นบุตรบุญธรรมของ โจทก์ที่ 7 จึงมีคำสั่งให้ศาลแรงงานกลางทำการไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องเพิ่มเติมเสร็จแล้วส่งสำนวนคืนศาลฎีกาโดยเร็ว (อันดับ 27)

ศาลแรงงานกลางได้นัดไต่สวนคำร้องอีก ถึงวันนัดไต่สวนผู้ร้องแถลงว่า โจทก์ ที่ 7 มิได้จดทะเบียนรับผู้ร้องเป็นบุตรบุญธรรมแต่อย่างใด เพียงแต่เลี้ยงดูผู้ร้องมา ตั้งแต่ผู้ร้องเด็ก ๆ และนับให้ผู้ร้องเป็นบุตรบุญธรรมเท่านั้น ศาลแรงงานกลางเห็นว่า ไม่จำเป็นต้องไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องอื่นอีก จึงให้งดการไต่สวนและให้ส่งสำนวน ไปศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 37)

ต่อมาศาลแรงงานกลางได้ส่งสำนวนมายังศาลฎีกา

คำสั่ง

ทางไต่สวนได้ความว่าโจทก์ที่ 7 มิได้จดทะเบียนรับผู้ร้องเป็นบุตรบุญธรรม ผู้ ร้องจึงไม่มีฐานะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ที่ 7 ตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/27 และมีไต่ทนายของโจทก์ที่ 7 ผู้มรณะ ไม่มีสิทธิ ที่จะเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ที่ 7 ไม่อนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ โจทก์ที่ 7 ให้ยกคำร้อง

ทางใต้สวนได้ความว่าโจทก์ที่ 7 มิได้จดทะเบียนรับผู้ร้องเป็นบุตรบุญธรรม ผู้ร้องจึงไม่มีฐานะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ที่ 7 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/27 และมีไต่ทนายของโจทก์ที่ 7 ผู้มรณะ ไม่มีสิทธิที่จะเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ที่ 7 ไม่อนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ที่ 7 ให้ยกคำร้อง

(เสียง ตริวิมล-จุนท์ จันทรวงศ์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ